



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº: **0093427-42.2016.8.26.0050 - C. 2006/16**

Réu: **GUILHERME HENRIQUE DA SILVA ROCHA e outro**

Réu Preso

Aos 12 de julho de 2017, às 16:10h, na sala de audiências da 12ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Comarca DE SÃO PAULO, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). **MARCOS FLEURY SILVEIRA DE ALVARENGA**, comigo escrevente a seu cargo, a final assinado, realizou-se a audiência nos autos do processo crime em epígrafe. Estavam presentes o representante do Ministério Público na pessoa do(a) **Dr(a). Vinicius Bonesso Guillen**, presente o réu **WESLEY MARTINS DE OLIVEIRA, GUILHERME HENRIQUE DA SILVA ROCHA**, qualificado em apartado, a defesa na pessoa do(a) **Dr(a). Patrícia Lucíola Dias de Moraes, Defensora Pública**, e as testemunhas ALEXANDRE CASSIANO DE SOUSA JÚNIOR, RODRIGO SANTOS ALVES. Abertos os trabalhos, foi colhido pelo sistema de captação de áudio e vídeo o depoimento das testemunhas comuns e, em seguida, foi o réu interrogado, também pelo sistema de gravação de áudio e vídeo, sendo a ele dada a oportunidade de se entrevistar reservadamente com seu defensor antes da realização do ato. A seguir, pelo(a) **MM. Juiz(a)** foi dito que: Indagado as partes sobre eventuais diligências nos termos do artigo 402 do CPP, nada foi requerido. Diante disso, declaro encerrada a Instrução e dou a palavra as partes para alegações finais.

Dada a palavra ao(à) **Dr(a). Promotor(a) de Justiça**, pelo(a) mesmo(a) foi dito: **GUILHERME HENRIQUE DA SILVA ROCHA** e **WESLEY MARTINS DE OLIVEIRA** estão sendo processados como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06. O feito prosseguiu regularmente, os réus foram notificados e apresentaram resposta à acusação. A denúncia foi recebida. Concluída a instrução, a ação penal é procedente. Com feito, a autoria e a materialidade restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudo de constatação (fls. 19/24), laudo químico-toxicológico definitivo (fls. 216/218), bem como os robustos, harmônicos e cristalinos depoimentos das testemunhas, a confissão e reconhecimento em juízo. O conjunto probatório colhido demonstrou que, na data dos fatos, os réus traziam consigo e guardavam, para fins de entrega ao consumo de terceiro por meio da mercancia ilícita de drogas, substâncias entorpecentes, especificamente, 29 (vinte e nove) invólucros plásticos contendo TETRAHIDROCANABINOL, popularmente conhecido como *maconha*, pesando 51,4g, e 28 (vinte e oito) invólucros plásticos contendo COCAÍNA em pó, pesando 22g. Os depoimentos prestados demonstram que os policiais militares avistaram os réus em atitude suspeita em conhecido ponto de tráfico, sendo que, ao se aproximarem, os réus tentaram se evadir correndo, contudo, foram abordados. Em poder de Guilherme foram encontradas as porções de maconha e com Wesley as porções de cocaína e a quantia de R\$ 172,00 (cento e setenta e dois reais) proveniente do comércio das drogas. Informalmente, os réus confessaram que estavam traficando, sendo que uma pessoa lhes entregava as drogas pela manhã e voltava para pegar o dinheiro, atestando o seu envolvimento com o crime organizado, indicando que recebiam para traficar. Em solo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

policial e em juízo os réus ratificaram sua confissão. Ante as circunstâncias do crime, entre elas, as atitudes que ensejaram a abordagem policial, a considerável quantidade de droga apreendida na posse dos acusados, embalada individualmente, infere-se inequivocamente que a denunciada praticava a conduta prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06, qual seja, o tráfico de drogas. Vislumbra-se, assim, que os depoimentos apresentados pelas testemunhas, apresentam verossimilhança com os demais elementos constantes dos autos, o que os torna merecedores de credibilidade, suprimindo qualquer dúvida acerca dos fatos, vez que narrados com riqueza de detalhes no presente feito. Em poder dos réus foi encontrada vultuosa quantidade de droga e de dinheiro, incompatível com a situação econômica destes. A quantidade de droga a forma de acondicionamento das substâncias, em porções individuais, indicam que os réus estavam traficando drogas. Assim sendo comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico. Com base nas diretrizes do art. 42, da Lei nº 11.343/06 e art. 59, do CP, dada a quantidade de drogas a pena deve ser fixada acima do mínimo legal, além disso deve ser consideradas as nefastas consequências do delito para a sociedade, que por isso foi equiparado a hediondo, bem com a diversidade de drogas apreendidas. Além disso, com relação ao réu Guilherme deve pesar sua personalidade voltada para a prática delitiva, conforme atestado pela certidão de objeto e pé de fl. 245. Na segunda fase ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão. Na derradeira fase ausentes causas de aumento ou diminuição. Não foram demonstradas causas de diminuição pela nobre defesa. Nesse ponto, não se demonstrou que os réus não tinham envolvimento com a criminalidade, ressalta-se que, tratando-se de uma causa de diminuição da pena, é ônus da defesa demonstrar circunstâncias que permitam o seu reconhecimento. Não obstante, as circunstâncias do delito, pelo contrário, indicam que os réus dedicavam-se habitualmente ao tráfico de drogas, tanto que se valiam de uma multiplicidade de substâncias entorpecentes e em vasta quantidade, incompatível com sua situação econômica, indicando dedicação habitual ao tráfico com ganhos para aquisição e revenda de tamanha quantidade de drogas, ou envolvimento com a criminalidade para receber em confiança a diversidade e a quantidade de drogas apreendidas. Nota-se neste ponto, que os réus confessaram receber a droga de terceiras pessoas prontas para a venda, indicando que de fato não são traficantes ocasionais e que recebem a droga de organização criminosa. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado consoante prevê a alínea "a", do §2º, do art. 33, do CP com autorização do §3º, do mesmo preceito já que se trata de delito equiparado a hediondo, bem como pelas circunstâncias do delito que demonstram dedicação habitual e reiterada ao comércio de substâncias entorpecentes, além de ter sido encontrado cocaína, droga com alto poder lesivo ao usuário. Ante o exposto, o Ministério Público requer seja julgada **PROCEDENTE** esta ação penal para o fim de **CONDENAR** os réus por infração do disposto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Por fim requero o perdimento dos valores apreendidos.

Dada a palavra ao **Dr. Defensor**, pelo mesmo foi dito: O pedido de condenação não merece prosperar. O policial **Alexandre** (PM) disse que: Recordo-me dos réus. Em patrulhamento. Ponto de drogas. Dois cidadãos. Tentaram se evadir. Foram abordados. Foi encontrada droga com os dois. Pelo local e pela evasão quando viram a viatura. Foi localizado com Guilherme (30 de maconha) e com o outro (cento e setenta e dois réus). Ambos com aparelho celular. Disseram que vendiam há algum tempo. Traficavam há alguns dias. Falou que uma pessoa levava. Repassava a droga. É um ponto conhecido. Ninguém avisou que a gente chegou em viatura. Eu fiquei na segurança. O meu colega



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

revistou. Pessoas viram a abordagem. Já fiz apreensão naquele local. O policia **Rodrigo** disse que: Recordo-me dos réus. Patrulhando. Eles correram. Encontramos drogas e dinheiro. Estavam somente os dois. Partiram em fuga. Eu o revistei. Com Wesley tinha 28 de cocaína e 100 e pouco em dinheiro. Confessaram o tráfico. Disseram que não tinham dinheiro e resolveram vender. Disseram que tinha um rapaz que trazia a droga. Fizemos o patrulhamento lá porque é o nosso local. É carente e perto de linha de trem. Não me lembro o horário. Era de dia. Não sei se alguém viu a abordagem. Eu revistei os réus. O acusado **Wesley** disse que: A acusação é verdadeira. Estava com Guilherme. Eu vendia para outra pessoa. Entrega e depois retirava de nós. Eu fui montador de móveis. Eu conheço o Guilherme há três meses. O réu **Guilherme** foi ouvido e disse que: A acusação é verdadeira. Nós fazíamos isso há um mês. Estávamos lá de três em três dias. Eu mesmo conheci o lugar. Minha sogra mora lá. Eu sou usuário de maconha. Quando eu vi eu estava vendendo. Eu não sabia como ele trazia. Os meninos arrumaram e eu comecei a trabalhar. Eu conheci o Wesley. Eu sai para rua e conheci uma Associação e trabalhava com ludo terapia. Comprava os materiais de ludo terapia. Eu terminei o ensino médio. Eu fui processado por um assalto. Eu fui condenado. Eu fiquei uma quantidade preso. Eu fui no Fórum. Eu fui condenado por cinco anos e quatro meses. Dizia que era semiaberto. Não há que se falar em condenação. A despeito da confissão, requer seja **absolvido** com base no inciso VII do CPP em seu artigo 386. Na negativa, requer seja aplicada a pena mínima com redução na fração máxima de 2/3 (dois terços) e fixado o regime aberto (RA) com substituição da privativa (PPL) por restritiva de direitos (PRD). Em todo o caso, aguardo a expedição de Alvará de Soltura em seu favor. Tudo por medida de Justiça!

Pelo(a) **MM. Juiz(a)** foi proferida a seguinte sentença: **VISTOS, GUILHERME HENRIQUE DA SILVA ROCHA e WESLEY MARTINS DE OLIVEIRA**, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06 e no art. 244-B, “caput”, da Lei 8069/90, na forma do art. 70, do Código Penal, porque, consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 06 de novembro de 2016, às 12h20min, na Rua João de Macedo Ribeiro, nº 302, Itaim Paulista, nesta Capital, previamente ajustados e com unidade de propósitos, guardavam e traziam consigo, para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 29 invólucros plásticos contendo MACONHA, pesando 51,4g, e 28 invólucros plásticos contendo COCAÍNA em pó, pesando 22g. Segundo se apurou, os denunciados estavam na posse de drogas, as quais forneciam e entregavam a consumo de terceiros que se dirigiram até o local dos fatos. Ocorreu que, em diligências, policiais militares avistaram os acusados em atitudes que reputaram suspeitas e decidiram pela aproximação. No momento em que os milicianos se aproximaram dos suspeitos, eles tentaram sair correndo, partindo em fuga. Com isso, os policiais militares iniciaram perseguição aos indivíduos, abordando-os posteriormente próximos a uma linha de trem. Em busca pessoal no acusado GUILHERME, foram encontrados, no bolso de sua bermuda, 29 invólucros plásticos contendo MACONHA e um aparelho celular Samsung. Ademais, foram encontrados, em busca pessoal no denunciado WESLEY, 28 invólucros plásticos contendo COCAÍNA em pó, a quantia de R\$ 172,00 (cento e setenta e dois reais), além de telefone SONY/Xperia. Os denunciados foram presos em flagrante e conduzidos ao Distrito Policial, onde confessaram a prática delitiva, afirmando que comercializavam drogas há cerca de um mês, recebendo diariamente a quantia de R\$ 100,00 com a venda. Ainda, os denunciados, quando interrogados, narraram que o dinheiro é recolhido por um indivíduo desconhecido no final do dia de “trabalho”. Diante das circunstâncias, entre



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

elas, a considerável quantidade de droga apreendida com os ora acusados, a quantia em dinheiro apreendida, típica da traficância, o fato de terem os suspeitos corrido após a aproximação policial e as confissões destes, confessando a prática delitiva, infere-se que os agentes praticavam a conduta prevista no art. 33 da Lei 11.343/06, qual seja, o tráfico de drogas. A fls. 194, pelo Ministério Público corrigida e aditada a denúncia a fim de constar os réus incurso como única capitulação jurídica, no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. Notificados os réus nos termos do artigo 55, da Lei 11.343/06 (fl. 256 e 191), apresentada defesa preliminar (fl. 266), recebida a denúncia (fl. 272). Juntado o laudo de fls. 216/218, durante a instrução criminal ouvidas duas testemunhas comuns, afinal interrogados os réus. Em memoriais manifestou-se o Ministério Público pela procedência da ação penal uma vez comprovada a autoria e materialidade delitiva, condenando-se os réus tais como capitulado na denúncia. A defesa, a seu turno, pugnou pela absolvição dos réus, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, que acolhidas as demais teses. **É o relatório. DECIDO.** A ação penal é procedente. Com efeito, não bastassem as prisões em flagrante delito dos denunciados a conferir em tese a certeza visual imediata do crime (fls. 1/65), interrogados em juízo, a revelar verdadeiro arrependimento, expressamente confessaram a autoria delitiva. Por sua vez, igualmente ouvidos em juízo, os policiais militares diretamente responsáveis pela ocorrência e prisão em flagrante, de forma isenta, coerente e convincente, em tudo ratificaram a prisão em flagrante e as confissões, bem confirmando a evidente situação de traficância em que surpreendidos os acusados. Consigne-se que a conduta afinal confessada pelos réus, em tudo se amolda ao tipo penal de tráfico de entorpecentes. É o quanto basta à condenação firme e segura dos réus. Quanto aos depoimentos dos policiais militares, não há porque desacreditá-los justamente por serem policias. Além de estarem no exercício de função pública preventiva de grande relevância, não tinham qualquer interesse em prejudicar quem quer que fosse, ainda mais os acusados, pessoas desconhecidas. Não bastasse, não há qualquer contradição substancial na essência probatória incriminadora. Seus relatos se revelaram também absolutamente coerentes entre si e com os demais elementos de prova e convicção tal como acima apontado. Registre-se também não ser a hipótese de flagrante preparado. O crime era desenvolvido normalmente pelos réus, surgindo a observação policial, bem como a ação visando coibir a empreitada criminosa, mostrando-se legítima a prisão em flagrante delito. Por fim, a materialidade delitiva encontra-se firmemente consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, laudo de constatação de fls. 19/24, e, em especial, no laudo de exame químico-toxicológico do Instituto de Criminalística de fls. 216/218, com resultado positivo para as substâncias entorpecentes tetra-hidrocanabinol e cocaína. **Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente a denúncia de fls. 178/180, observado o aditamento de fls. 194 (fls. 196/197), para condenar os réus GUILHERME HENRIQUE DA SILVA ROCHA e WESLEY MARTINS DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, como incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.** Possuidores de condições subjetivas e objetivas bastante similares, vez que ambos primários e confessos, em relação a ambos os réus, atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, especialmente à primariedade e antecedentes (fls. 183/187, 245), personalidade, circunstâncias e consequências do delito, também considerada numa segunda fase as confissões, fixo-lhes as penas bases em cinco (5) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no piso mínimo legal, tornando-as definitivas neste patamar por não se aplicar qualquer outra causa modificadora. Com fundamento no §4º, do artigo 33, da citada Lei 11.343/06, em especial porque primários e confessos, não respondendo por tráfico de vulto e não



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
12ª VARA CRIMINAL
 Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, Barra Funda, São Paulo - SP

constando ainda que integrem organização criminosa, reduz o as penas bases acima fixadas de 2/3, **tornando-as definitivas em um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e ao pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, no mínimo legal.** Primários e confessos, não se configurando tráfico de expressão, excepcionalmente, **fixo o regime aberto para o cumprimento inicial das penas impostas**, reconhecido o direito a eventual apelo em liberdade. **Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.** Inclusive classificado como hediondo, em que pese o r. entendimento da D. Defesa, entendo incompatível eventual substituição por pena restritiva de direitos. Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados, designando-se audiência de advertência. Custas na forma da lei. Neste ato, recorre o MP, sem recurso pela defesa e réus. Recebido o recurso, processe-se com vista à acusação. Saem os presentes intimados. Lido e achado conforme, vai devidamente por mim assinado. Nada mais. Eu, _____ Jefferson Alencar Barbosa, digitei.

Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
 Juiz(a) de Direito